

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 684/2532 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โจทก์
นาย สุภาพ แก้ว ประสพหรืออ่อ ยก จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 27

ค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระในการยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 27 หมายถึงค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินกระบวนการ ค่าประกาศการส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการอย่างหนึ่ง จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระต่อศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้โจทก์ชำระเงินค่าประกาศดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องคืนให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยเก็บเงินค่าขนส่งจากลูกค้าแล้วไม่ส่งมอบให้แก่โจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ในระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางสั่งให้โจทก์วางเงินค่าส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์จำนวน500 บาท โจทก์ได้ชำระแล้ว แต่ได้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าคำสั่งศาลแรงงานกลางไม่ชอบเพราะเงินดังกล่าวเป็นค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ได้รับยกเว้นไม่

ต้องชำระ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ให้โจทก์วางเงินค้ำประกันหนังสือพิมพ์ข้างต้น

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่าประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีแรงงานเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 จึงบัญญัติเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไว้เป็นพิเศษในมาตรา 27 ว่า "การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงานให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม" คำว่า "ค่าฤชาธรรมเนียม" นั้น ย่อมหมายถึงค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ค่าประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่ง จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมโจทก์จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระต่อศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2376/2529 ระหว่าง นางมณฑา หรรษกุลโจทก์ บริษัทวินเซอร์โฮเต็ล จำกัด กับพวกจำเลย ที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้โจทก์ชำระเงินค่าประกาศการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางหนังสือพิมพ์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้คืนเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์จำนวน 500 บาทให้แก่โจทก์

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ